

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo	CIVIL NÚM.: SJ2026CV00754 (Sala 904)
Peticionario	
v.	SOBRE:
ZACHARY LUKIN GIOCOMO; AGRIMENSOR DANIEL GÓMEZ MARRERO; ING. CARLOS R. OQUENDO RODRÍGUEZ; Y FULANO DE TAL	
Peticionados	Procedimiento Especial, Paraliza- ción de obra iniciada y demolición de obras construidas sin permisos Art. 14.1 Ley 161-2009

SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece el Agrimensor Daniel Gómez Marrero, representado por la abogada que suscribe, y respetuosamente EXPONE y SOLICITA:

El Municipio Autónomo de San Juan (“el Municipio”) ha sometido una Petición al amparo del Artículo 14.1 de la *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico*, Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada (Ley 161-2009).

La Regla 10 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10, establece las defensas y objeciones a ser sometidas cuando se presenta una demanda. La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, dispone cómo se presentan las mismas. A esos efectos, la referida Regla establece que:

“Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción debidamente fundamentada:

- (1) falta de jurisdicción sobre la materia;*
- (2) falta de jurisdicción sobre la persona;*
- (3) insuficiencia del emplazamiento;*
- (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;*

-2-

(5) *dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio;*

(6) *dejar de acumular una parte indispensable.*” (Énfasis suplido)

El Tribunal Supremo ha resuelto que, a los fines de disponer de una moción de desestimación al amparo del inciso (5) de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, *supra*, los tribunales están obligados a dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda presentada. *Torres Torres v. Torres et al.*, 179 DPR 481, 501 (2010); *Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R.*, 137 DPR 497, 504-505 (1994). No obstante, ello no significa que todo tipo de alegación se entenderá por admitida. Se ha precisado que las interpretaciones sobre documentos, las conclusiones de derecho o deducciones injustificadas de los hechos, así como las alegaciones hipotéticas o conclusivas nunca se tendrán por admitidas. J.A. Cuevas Segarra, *Tratado de Derecho Procesal Civil*, 2da ed., JTS, 2011, T. II, pág. 532-533. Frases que no son otra cosa que una conclusión de Derecho o que recitan los elementos de una causa de acción, de manera alguna cualifican como una alegación bien hecha. Es al juzgador, y no a una parte, a quien le compete formular conclusiones.

El demandado debe demostrar que el demandante no tiene derecho a remedio alguno, aun cuando se interprete la demanda de la manera más liberal a favor del reclamante. *Ortiz Matías, et al v. Mora Development Corp., et al*, 187 DPR 649 (2013); *Sánchez v. Aut. de los Puertos*, 153 DPR 559, 569 (2001); *Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R.*, *supra*.

De conformidad con la Regla 10.2, *supra*, el compareciente Daniel Gómez Marrero solicita la desestimación de la Petición sometida en su contra, al amparo de los incisos 1 y 5. Este Honorable Tribunal carece de jurisdicción sobre la materia, en cuanto a los remedios solicitados contra el compareciente y, además, la Petición sometida no expone una reclamación que justifique la concesión de un remedio en su contra, ya que son de aplicación las doctrinas de cosa juzgada y ataque colateral a una determinación administrativa que advino final y firme. Veamos.

Sobre el procedimiento administrativo ya adjudicado

Como hemos indicado, la Petición sometida por el Municipio es un ataque colateral a una decisión administrativa emitida por la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos (“la División de Revisiones”) que le desestimó al Municipio la misma solicitud que ahora hace ante este foro judicial.

El Municipio alega que el compareciente fue el Profesional Autorizado (“PA”) que autorizó los permisos de construcción 2025-614031-PCOC-312493 y 2025-614031-PCOC-318845 para la remodelación de una vivienda y construcción de una piscina propiedad del Sr. Zachary Lukin Giocomo (“señor Giocomo”). El Municipio le representa a este Honorable Tribunal que *“le ordenó a los **peticionados** CESE Y DESISTA inmediatamente de todo trabajo de construcción en la Propiedad”*, como si el compareciente, **que es uno de los peticionados**, estuviera llevando a cabo una construcción. De hecho, del Apéndice 7 de su Petición, que es la Orden de Cese y Desista a la que alude en su Petición, surge lo siguiente:

*“19. El Dueño, el Proyectista/Inspector, y el **PA Gómez**, han incurrido en varias violaciones a las leyes, los reglamentos y las ordenanzas aplicables, **al iniciar la remodelación del edificio accesorio y la piscina** en el primer nivel sin haber completado el proceso de autorización del PCOC en SBP y sin haber pagado los arbitrios de construcción.*

*20. El Dueño, el Proyectista/Inspector, y el **PA Gómez**, han incurrido en varias violaciones a las leyes, los reglamentos y las ordenanzas aplicables, **al realizar la construcción de una terraza**, en un tercer nivel, sin contar con permiso de construcción alguno para ello.”* (Énfasis suplido)

De los Anejos sometidos con la Petición surge que la querella se sometió contra el dueño de la propiedad, el señor Giocomo; que fue su propiedad la que fue inspeccionada; que fue a él a quien se le emitió la Orden de Cese y Desista; que fue a él a quien se le emitieron las multas a las que alude en su Petición; y que era el señor Giocomo, a través de sus contratistas, el que llevaba a cabo la construcción en su propiedad.

El compareciente **no inició remodelación o construcción alguna en la propiedad del señor Giocomo**. Su gestión se limitó a expedir unos permisos de

-4-

construcción, por lo que la representación que hace el Municipio a este Honorable Tribunal no es correcta. Una vez el compareciente expidió los permisos de construcción a favor del señor Giocomo, el Municipio solicitó la revisión de dichos permisos ante la División de Revisiones. Cuando analizamos la Petición sometida en el presente caso surge claramente que sus alegaciones **son las mismas** que ya sometió ante la consideración de la División de Revisiones, cuya solicitud le fue desestimada.

De conformidad con lo antes indicado, las controversias en el presente caso son: (1) ¿Puede el Municipio someter una Petición ante este Honorable Tribunal cuestionando y solicitando contra el compareciente lo mismo que ya perdió ante la División de Revisiones, lo que priva de jurisdicción sobre la materia a este foro?; (2) ¿Es el presente caso un ataque colateral a la decisión que emitió la División de Revisiones la que advino final y firme?; (3) ¿Aplica la doctrina de cosa juzgada en el presente caso? (4) ¿Carece de mérito y razonabilidad la solicitud del Municipio, en cuanto a los remedios que solicita contra el aquí compareciente, que conlleve la imposición de honorarios de abogado que establece el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 al amparo del cual el Municipio sometió su Petición? Procedemos a exponer nuestros argumentos.

Hechos que establecen que se desestime la reclamación contra el compareciente.

1. El 30 de enero de 2025 el compareciente expidió el permiso de construcción 2025-614031-PCOC-312493 para la remodelación de una vivienda y construcción de una piscina. Apéndice 8 de la Petición.

2. El 11 de junio de 2025 el Municipio expidió una multa administrativa contra el señor Giocomo por la cantidad de \$2,000.00. Apéndice 3 de la Petición.

3. El 18 de agosto de 2025 el Municipio expidió una segunda multa contra el señor Giocomo por la cantidad de \$3,400.00. Apéndice 5 de la Petición.

4. Ambas multas fueron pagadas por el señor Giocomo el 20 de agosto de 2025.

Anejo 1.

5. El 25 de agosto de 2025 el compareciente expidió el permiso de construcción 2025-614031-PCOC-318845 (enmienda) para la remodelación de una vivienda y construcción de una piscina. **Anejo 2.**

-5-

6. Las diferencias entre el primer permiso y el segundo permiso son dos: (a) el segundo permiso se identificó como "enmienda" en el acápite de la primera página donde indica "Distritos de Clasificación"; y (b) el valor del costo estimado de la obra. En el primer permiso se indicó que el costo era de \$25,500.00 y en el segundo se indicó que aumentó a \$40,300.00.

7. En ambos permisos se indicó que la propiedad consta de dos (2) pisos.

8. De los permisos emitidos no surge que se haya autorizado la construcción de un tercer piso.

9. Cuando se expidió el permiso del 25 de agosto de 2025, las multas impuestas por el Municipio habían sido satisfechas por el señor Giocomo.

10. El 9 de septiembre de 2025 el Municipio sometió una *Solicitud de revisión administrativa y de revocación de permiso emitido por Profesional Autorizado*. **Anejo 3.**

11. Las alegaciones de la *Solicitud de revisión* son iguales a las alegaciones de la Petición sometida en el presente caso.

12. El 25 de septiembre de 2025, la División de Revisiones acogió el recurso sometido por el Municipio. **Anejo 4.**

13. El 16 de diciembre de 2025 comparecieron ante la División de Revisiones los mismos representantes legales del presente caso, asumiendo la representación legal del Municipio. **Anejo 5.**

14. El 30 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la vista ante la División de Revisiones para entender en la solicitud del Municipio,

15. Ese día, el compareciente solicitó la desestimación del recurso sometido por el Municipio, por incumplir el mismo con varias disposiciones de Reglamento Conjunto de Permisos vigente.

16. El 9 de enero de 2026 la División de Revisiones emitió su Resolución declarando no ha lugar la *Solicitud de revisión* del Municipio por falta de jurisdicción de dicha División. **Anejo 6.**

17. Los remedios solicitados por el Municipio en su *Solicitud de revisión* **contra el aquí compareciente** fueron:

-6-

- a. Revoque y o declare nulos *ab initio* los trámites 2025-614031-PC OC-312493 y 2025-614031-P C OC-318845;
- b. Refiera los trámites a la Oficina de Auditoría de la Junta de, Planificación;
- c. Refiera las actuaciones y omisiones del Profesional Autorizado **Daniel Gómez Marrero** a la División de Regulación Profesional de la OGPe, a la División de Auditoría de la Junta de Planificación, y al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico para las acciones éticas, legales y disciplinarias que correspondan.

18. Los remedios que solicita el Municipio en el presente caso, **en cuanto al aquí compareciente**, son:

- a. Revoque los permisos de construcción autorizados por el PA.
- b. Imponga a los peticionados una suma no menor de cinco mil dólares (\$5,000.00) en honorarios de abogado por la temeridad desplegada.
- c. Refiera al PA y así como [sic] al Proyectista e IOC a la División de Regulación de la OGPe, División de Auditoría de la Junta de Planificación y al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, y a cualquier otro foro que estime pertinente, para que pasen juicio sobre su conducta profesional y ética.

De conformidad con lo antes indicado, podemos colegir que los remedios que solicita el Municipio en el presente caso, en contra del aquí compareciente, **son un ataque colateral a la decisión administrativa que le fue denegada y que advino final y firme**. Si el ataque a la sentencia se hace en cualquiera otra forma, bien sea en procedimiento independiente, ante otra corte, o fuera del término concedido por la ley, ese ataque se considera como colateral. *Pérez v. Tribunal de Distrito de San Juan*, 70 DPR 656 (1949). Una sentencia dictada por una corte con jurisdicción sobre las partes y la materia, no está sujeta a impugnación en cuanto a su validez, veracidad o efecto obligatorio por las partes o personas con nexo jurídico o interés, en ninguna acción o procedimiento colateral, excepto cuando bajo ciertas circunstancias la sentencia en cuestión se obtuviera mediante fraude. *Rodríguez v. Albizu*, 76 DPR 631 (1954).

-7-

No existe duda de que los remedios que solicita el Municipio en contra del compareciente en el presente caso son los mismos que expuso y perdió ante la División de Revisiones, cuya determinación advino final y firme. Por lo tanto, este foro judicial carece de jurisdicción sobre la materia que ya fue adjudicada.

Sobre la falta de jurisdicción sobre la materia

Sabido es que las cuestiones de jurisdicción, por ser privilegiadas deben ser resueltas con preferencia y, de carecer un tribunal de jurisdicción, lo único que puede hacer es así declararlo. *González v. Mayagüez Resort & Casino*, 176 DPR 848 (2009) citando a *Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza*, 71 DPR 436 (1950). Además, al hacer esta determinación, debe desestimarse la reclamación sin entrar en los méritos de la cuestión ante sí. *González v. Mayagüez Resort & Casino, supra*, citando a *González Santos v. Bourns P.R., Inc.*, 125 DPR 48 (1989). Ciertamente un tribunal no puede asumir jurisdicción donde no la tiene.

El Tribunal Supremo, en *Pagán Navedo v. Rivera*, 143 DPR 314 (1997) determinò que la ausencia de jurisdicción sobre la materia trae consigo las siguientes consecuencias: 1) no es susceptible de ser subsanada; 2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un Tribunal como tampoco puede éste abrogársela; 3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; 4) impone a los Tribunales el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; 5) impone a los Tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y 6) puede levantarse en cualquier etapa del procedimiento a instancia de partes o por el Tribunal *motu proprio*. Una vez el Tribunal determina que no tiene jurisdicción sobre la materia, viene obligado a desestimar el caso.

La falta de jurisdicción sobre la materia siempre está disponible por moción de parte o *sua sponte* por el tribunal. *Insurance Corp. of Ireland, Ltd. v. Compagnie des Bauxites de Guinee*, 456 US 694, 702 (1982). **Dicha defensa es irrenunciable**, pues se refiere en última instancia a la falta de poder o autoridad del tribunal para dictar una sentencia válida. *Sadat v. Mertes*, 615 F.2d 1176 (1980).

Este Honorable Tribunal carece de jurisdicción para considerar los remedios solicitados en contra del compareciente, toda vez que el Municipio los reclamó ante la División de Revisiones y los perdió. Ahora, ante el resultado que tuvo en el foro

administrativo, **incurre en la práctica de *forum shopping* ocultándole deliberadamente esta información a este Honorable Tribunal, para intentar conseguir un dictamen a su favor, el cual no obtuvo en el foro administrativo.**

De las alegaciones que surgen de la *Solicitud de revisión* sometida ante la División de Revisiones y de la Petición sometida ante este foro judicial no existe duda de que los argumentos y remedios solicitados allí son los mismos que los solicitados en el presente caso. Aplica, pues, la doctrina de cosa juzgada.

Sobre la doctrina de cosa juzgada y la imposición de honorarios de abogado

La doctrina de cosa juzgada constituye una excepción que impide la litigación repetida e indefinida de una controversia adjudicada mediante sentencia judicial al evitar que entre las mismas partes se reproduzca un litigio posterior que verse sobre las mismas causas y cosas que el procedimiento precedente. *Hernández Pérez v. Halvorsen*, 176 DPR 344 (2009); *Méndez v. Fundación Méndez, Inc., et al.*, 165 DPR 253, 267 (2005). La misma se fundamenta en el interés que tiene el Estado de evitar la incertidumbre jurídica y de impedir que los ciudadanos sean sometidos a la litigación repetida de una controversia.

Esta doctrina está sostenida por intereses procesales importantes para nuestro sistema de administración de justicia. De una parte, el estado busca ponerle fin a las controversias judiciales de forma tal que no se “eternicen” los litigios. De otra parte, se pretende proteger a los ciudadanos de las molestias e inconvenientes que conlleva litigar las mismas causas de acción que fueron o pudieron ser adjudicadas en la primera reclamación. *Pérez v. Bauzá*, 83 DPR 220 (1961); *Pagán Hernández v. UPR*, 107 DPR 720 (1978).

Dicha doctrina surte efecto cuando entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron. Por cosa juzgada se entiende lo ya resuelto por fallo firme de un Juez o Tribunal competente y lleva en sí la firmeza de su irrevocabilidad. Su propósito es impartirle finalidad a los dictámenes judiciales, de manera que las resoluciones contenidas en los mismos concedan certidumbre y certeza a las partes en litigio. *Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón, et al*, 133 DPR 827 (1993);

-9-

Pagán Hernández v. UPR, supra. De esa manera se evita que tanto el sistema de administración de justicia como las partes incurran en gastos innecesarios.

No existe duda alguna de que existe la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron, entre el presente caso y el caso administrativo ante la División de Revisiones. Si se compara la *Solicitud de revisión* sometida ante la División de Revisiones con la Petición sometida en el presente caso, son las mismas alegaciones y los mismos remedios en contra del aquí compareciente. Allí, el Municipio sometió una solicitud contra el compareciente para que se revoquen los permisos autorizados por éste, hace las mismas imputaciones infundadas en su contra, solicita la demolición de las obras construidas, al igual que lo hace en el presente caso, solicita que se refiera al compareciente a la División de Regulación Profesional de la OGPe, a la División de Auditoría de la Junta de Planificación y al Colegio de Ingenieros y Agrimensores, por lo que los remedios solicitados son los mismos. Aplica, pues, la doctrina de cosa juzgada.

El Municipio, a sabiendas, sometió una reclamación carente de méritos contra el aquí compareciente. De conformidad con el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, **mismo Artículo al amparo del cual el Municipio sometió su Petición**, procede la imposición de honorarios de abogado a favor del PA Daniel Gómez Marrero. A esos efectos, dispone el referido Artículo que:

“...

*El Tribunal **impondrá**¹ honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición **resulta carente de mérito y razonabilidad** o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. **Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial.** En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. ...”*

(Énfasis suplido)

1

De un examen somero de la ley surge que su lenguaje claro es a los efectos de que es mandatorio.

-10-

Se solicita de este Honorable Tribunal que le imponga al Municipio de San Juan el pago de \$5,000.00 en concepto de honorarios de abogado, que representa el pago asumido por el compareciente para oponerse a la solicitud del Municipio, la que es completamente carente de mérito y razonabilidad.

Finalmente, aun cuando procede la desestimación de la Demanda en contra del compareciente por las razones legales antes indicadas, para que este Honorable Tribunal quede convencido de que las actuaciones del compareciente no fueron contrarias a Derecho, se informa que el Municipio pierde de perspectiva que el permiso autorizado fue emitido conforme a lo establecido en la Sec. 2.3.1.5 (5) del Reglamento Conjunto vigente. En específico, allí se establece que cuando se presente una solicitud para un permiso de construcción ante un PA y la misma venga acompañada de los planos y demás documentos debidamente certificados por el arquitecto o ingeniero que diseñó la fase especializada, la expedición de dicho permiso deberá efectuarse a la mayor brevedad posible y nunca tardará más de 5 días laborables.

Del expediente del caso surge que la solicitud sometida se hizo bajo la Ley de Certificaciones. Sobre esto nada indica el Municipio en su Petición. El Ing. Carlos Oquendo, cuya oficina ubica en la oficina 200 y no en la misma oficina donde ubica la oficina del PA compareciente, como se indica en los incisos 3 y 4 de la Petición², certificó que el proyecto cumple con el Reglamento Conjunto y con todos los demás requisitos para el permiso solicitado. Como es sabido, la *Ley de Certificación de Planos o Proyectos*, Ley 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, delegó en los ingenieros y arquitectos la responsabilidad de certificar que los planos y los proyectos, preparados o confeccionados por ellos, estén de acuerdo con las leyes y los reglamentos aplicables.

En la Exposición de Motivos de dicha Ley 135-1967, la Asamblea Legislativa indicó que se debe descansar en la responsabilidad profesional que le ha conferido a los ingenieros o arquitectos al otorgárseles una licencia para el ejercicio de esas profesiones, en la capacidad de estos profesionales para garantizar la buena calidad de sus diseños, y para inspeccionar cabal e imparcialmente las construcciones. Dispuso que es propio y

²

Véase el Memorial Explicativo que se acompañó como Apéndice 9 de la Petición. Del mismo surge, **en cada una de sus páginas**, que la dirección del Ing. Carlos R. Oquendo es 1055 Avenida Kennedy, **Suite 200**, San Juan, PR 00920.

-11-

conveniente que la Asamblea Legislativa les asegure el ejercicio de sus deberes y responsabilidades, en protección de la vida, la propiedad y la seguridad pública, requiriéndoles una certificación de que los planos y proyectos preparados o confeccionados por ellos estén de acuerdo con las leyes, los reglamentos aplicables, y de que la obra construida bajo su inspección fue ejecutada de acuerdo con el permiso otorgado.

Por su parte, el Artículo 3 de la Ley 135-1967, 23 L.P.R.A. § 42c, dispone que cuando un ingeniero o arquitecto licenciado según las leyes de Puerto Rico, radique un plano o proyecto ante la OGPe, con el objeto de obtener un permiso de construcción, reconstrucción, alteración o ampliación de una obra, cubierta por las disposiciones del Artículo núm. 2 de esta ley, la OGPe expedirá el correspondiente permiso basándose en el cumplimiento del reglamento dispuesto por el Artículo 1 de esta ley, y en la certificación sometida por dicho ingeniero o arquitecto y archivará copia de dicho permiso con los planos y demás documentos exigidos de acuerdo con el reglamento dispuesto en esta ley. La obra fue certificada por el Ing. Carlos R. Oquendo Rodríguez, bajo la Ley de Certificación, con las responsabilidades que ello conlleva. Llamamos la atención al hecho claro que surge de los permisos otorgados: no se autorizó construcción alguna para un tercer piso. De ambos permisos surge que la propiedad consta de 2 plantas.

Además, el Artículo 9.10 de la Ley 161-2009, 23 LPRA § 9019i dispone sobre la certeza de los permisos. A esos efectos, establece que:

“Se presume la corrección y la legalidad de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los Profesionales Autorizados. No obstante, cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final o del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, la determinación final emitida y el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio

-12-

Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado. ...

*Además, se dispone que **bajo ninguna circunstancia, una determinación final será suspendida, sin mediar una autorización o mandato judicial de un Tribunal competente o el foro correspondiente, en estricto cumplimiento con el debido proceso de ley.** Las disposiciones de este Artículo no crearán un precedente reclamable por terceros ajenos a la propiedad objeto del permiso. Entendiéndose que, sujeto a lo dispuesto en esta Ley, **una determinación final se considerará final y firme, o un permiso, y no podrá ser impugnado una vez el solicitante haya cumplido con todos los requisitos establecidos en la notificación de determinación final y haya transcurrido el término de veinte (20) días sin que una parte adversamente afectada por la notificación haya presentado un recurso de revisión o un proceso de revisión administrativa, así como haya transcurrido el término de treinta (30) días para solicitar revisión judicial. ...***

Como hemos establecido, el Municipio, dentro del término de 20 días dispuesto para ello, impugnó ante la División de Revisiones los permisos emitidos por el PA Gómez Marrero. Dicha División le denegó su solicitud. Además, de la Petición sometida por el Municipio no surge que en la expedición de los permisos haya mediado fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito que conlleve la revocación de los mismos.

POR LO QUE RESPETUOSAMENTE se solicita de este Honorable Tribunal que DESESTIME la Petición sometida contra el Agrimensor Daniel Gómez Marrero y le imponga al Municipio el pago de \$5,000.00 en concepto de honorarios de abogado a favor del compareciente.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA

-13-

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de marzo de 2026.

f/LCDA. ILEANA FONTÁNEZ FUENTES

RUA Núm. 12189

Abogada del Agr. Daniel Gómez Marrero

1519 Avenida Ponce de León

Suite 520

San Juan, Puerto Rico 00909-1715

Celular: (787) 949-0313

Teléfono: (787) 725-4998

Correos electrónicos: ileanaff@prtc.net /
fontanez.ileana@gmail.com

DANIEL.GOMEZ.DESESTIMACION.ZACHARY